



**PUTUSAN**

Nomor 3861 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. NADJMIAH B**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lembang, Lingkungan Lembang, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subhan Aliyah, S.E., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 137, Lembang, Desa Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**Hj. NURLAELA DARWIS**, bertempat tinggal di Kelurahan Baurung, Kelurahan Baurung, Lingkungan Baurung, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat; Termohon Kasasi;

D a n

- 1. PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk., c.q. BANK NEGARA INDONESIA WILAYAH MAMUJU, c.q. PIMPINAN BANK NEGARA INDONESIA CABANG POLEWALI MANDAR**, berkedudukan di Jalan Mr. Muh. Yamin Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- 2. Hj. ANDI IHSANIA, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan H. Andi Depu Nomor 18, Lantora, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3861 K/Pdt/2023*



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama bekerja sama menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah sebagai jaminan atas utang atau kredit Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 290/PPAT/36/V/2003 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah;
4. Menghukum Tergugat I untuk meroya dan selanjutnya mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah kepada Penggugat secara baik dan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang *diskualifikasi in person*;
2. Kompetensi relatif;
3. Gugatan kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II:

- Kompetensi relatif;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pol., tanggal 7 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah sebagai jaminan atas utang Tergugat II kepada Tergugat I, sebagaimana perjanjian kredit Nomor 07.008 tertanggal 5 Maret 2007 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 290/PPAT/36/V/2003 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah;
4. Menghukum Tergugat I untuk meroya dan selanjutnya mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah kepada Penggugat secara baik dan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 434/PDT/2022/PT MKS., tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pol., *juncto* Nomor 434/PDT/2022/PT MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat II/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pdt.G/2022/ PN Pol., tanggal 7 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 434/PDT/2022/PT MKS., tanggal 14 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat I/Pembanding I untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah sebagai jaminan hutang Tergugat II kepada Tergugat I tanpa adanya persetujuan Penggugat, perbuatan mana menurut Penggugat perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan tidak terdapat bukti adanya persetujuan Penggugat untuk penjaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas hutang Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 07.008 tertanggal 5 Maret 2007;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 sebagai jaminan hutang Tergugat II kepada Tergugat I tanpa adanya persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HJ NADJMAH B tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3861 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HJ NADJMIAH B** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota  
Ttd./  
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
Ttd./  
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3861 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3861 K/Pdt/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)